



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRINING BUYRUG'I

2025 yil 13- yanvar

№ 9

Toshkent sh.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Sud ekspertizasi tadqiqotlarini o'tkazish tartibi to'g'risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida” 2023-yil 21-fevraldagi 73-son qarori ijrosini ta'minlash to'g'risida

O'zbekiston Respublikasining “O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek ayrim qonun hujjatlarini o'z kuchini yo'qotgan deb topish to'g'risida” 2022-yil 3-avgustdagi O'RQ-786-son Qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasida sud-ekspertlik tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2021-yil 5-iyuldagi PF-6256-son Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida **buyuraman:**

1. Sud-tibbiyot ekspertizasi tadqiqotlarini o'tkazish tartibi to'g'risida nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi (Sh.Ro'ziyev) Sud-tibbiyot ekspertizasi tadqiqotlarini o'tkazish tartibi tushuntirilsin hamda davlat sud ekspertlari tomonidan sud-tibbiyot ekspertizasi tadqiqotlari mazkur nizom talablari qoidalariga qat'iy amal qilgan holda o'tkazilishi ta'minlansin.

3. Mazkur buyruq ijrosi nazorati vazirning birinchi o'rinbosari v.b. D.Sultanov zimmasiga yuklansin.

Vazir



A.Xudayarov

Sud-tibbiyot ekspertizasi tadqiqotlarini o'tkazish tartibi to'g'risida NIZOM

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Mazkur Nizom O'zbekiston Respublikasining "Sud ekspertizasi to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi, Fuqarolik protsessual kodeksi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi va Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 21-fevraldagi 73-son qarori bilan tasdiqlangan "Sud ekspertizasi tadqiqotlarini o'tkazish tartibi to'g'risida"gi namunaviy nizomga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining sud-tibbiyot ekspertiza muassasalarida, sud-tibbiyot ekspertizasini o'tkazish tartibi va shartlarini belgilaydi.

2. Mazkur nizomda quyidagi asosiy tushunchalar qo'llaniladi:

davlat sud-tibbiy ekspertiza muassasasi — sud-tibbiy ekspertlik faoliyatini amalga oshirish uchun tashkil etilgan ixtisoslashtirilgan muassasa va uning hududiy filiallari.

ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi muassasa (tashkilot) — asosiy faoliyat turi ilmiy faoliyat yuritishga yo'naltirilgan yuridik shaxs;

ish materiallari — sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan fuqarolik, iqtisodiy, jinoyat ishi (shu jumladan, tergovga qadar tekshiruv materiallari), ma'muriy sud ishlari va ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar, shuningdek, advokatning so'rovi hamda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari yuzasidan to'plangan hujjatlar;

mutaxassis fikri — jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari asosida amalga oshiriladigan tadqiqotlar natijasi yuzasidan mutaxassis (sud-tibbiy eksperti) ning belgilangan tartibda rasmiylashtiriladigan fikri;

sud-tibbiy eksperti — xulosa berish uchun fan, texnika, san'at yoki hunar sohasida maxsus bilimlarga ega bo'lgan, belgilangan tartibda sud eksperti sifatida jalb qilingan jismoniy shaxs;

sud-tibbiy ekspertizasi tadqiqoti (keyingi o'rinlarda — tadqiqotlar) — fuqarolik, iqtisodiy, jinoyat, ma'muriy sud ishlari va ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish holatlarini aniqlashga va sud-tibbiy eksperti maxsus bilimlar asosida tadqiqotlarni o'tkazish va xulosa berishga hamda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari asosida amalga oshiriladigan hamda natijasi bo'yicha mutaxassis fikri taqdim etilishiga qaratilgan faoliyat;

davlat sud-tibbiy eksperti (sud-tibbiy ekspertlari)ning xulosasi (xulosa) (keyingi o‘rinlarda — xulosa) — davlat sud eksperti yoki davlat sud ekspertlari komissiyasi (keyingi o‘rinlarda — komissiya) tomonidan tuziladigan va tadqiqotlar olib borilishini va ularning natijalarini aks ettiradigan yozma yoki elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan elektron shakldagi hujjat.

3. Sud-tibbiy ekspertiza muassasasida tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror yoki sudya (sud)ning (keyingi o‘rinlarda — ekspertiza tayinlashga vakolatli organ (shaxs)lar) qarori (ajrimi) asosida o‘tkaziladi.

Advokat so‘roviga ko‘ra tadqiqotlar iqtisodiy, fuqarolik va ma‘muriy ish yuritilayotganda ishni sud muhokamasiga tayyorlash chog‘ida yoki sud muhokamasi jarayonida sud-ekspertiza muassasalari tomonidan shartnoma asosida ishonch bildiruvchi shaxs roziligi bilan amalga oshiriladi.

Davlat sud-tibbiy ekspertiza muassasasi, ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanuvchi muassasa (tashkilot)lar tomonidan qonunchilikka ko‘ra ruxsat etilgan sud-tibbiy ekspertizasi turlari bo‘yicha jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlariga muvofiq shartnoma asosida tadqiqotlar o‘tkazilib, mutaxassis fikri berilishi mumkin.

4. Sud-tibbiy ekspertiza muassasasida ekspertizaning quyidagi turlari o‘tkaziladi:

zo‘raki o‘lim, zo‘rluk ishlatilganiga shubha bo‘lgan yoki sud-tibbiyot tekshiruv zaruratini yuzaga keltiradigan boshqa holatlarda marhumlar jasadlari yoki qismlari ekspertizasi;

tan jarohatlarining xarakteri, muddati va og‘irlik darajasi, yosh, jinsiy holat va sud-tibbiyoti sohasidagi maxsus bilimlarni talab etadigan boshqa masalalarni hal etish uchun tirik shaxslar ekspertizasi;

ashyoviy dalillar va biologik obyektlar ekspertizasi (tibbiy-kriminalistik ekspertiza, sud-biologik ekspertiza, sud-gistologik ekspertiza, sud-kimyo ekspertizasi, sud-sitologik ekspertiza, kimyo-toksikologik ekspertizasi, biokimyoviy ekspertiza, genetik ekspertiza va spektrografik ekspertiza va boshqalar).

Sud-tibbiy ekspertiza muassasasida uning ixtisosligi bo‘yicha boshqa turdagi ekspertizalar ham o‘tkazilishi mumkin.

5. Oliy ma‘lumotga ega bo‘lgan, muayyan sud-ekspert ixtisosligi bo‘yicha keyingi tayyorgarlikdan o‘tgan va Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 16-dekabrdagi 300-son qarori (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2010 y., 50-son, 475-modda) bilan tasdiqlangan Davlat sud eksperti sifatida attestatsiyadan o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizomga muvofiq davlat sud eksperti (bundan buyon matnda ekspert deb yuritiladi) sifatida attestatsiyadan o‘tgan sertifikatiga ega bo‘lgan shaxslar ekspertiza muassasasida ekspertizani o‘tkazadi.

Sud-tibbiyot ekspertizasini tayinlagan organ (shaxs) bilan kelishmasdan boshqa shaxslarni ekspertizani o‘tkazish uchun jalb qilishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Sud-tibbiyot ekspertizasini o'tkazishda sud-tibbiy ekspertiza muassasasi rahbari va ekspertning huquqlari, majburiyatlari va javobgarligi qonun hujjatlari va ushbu Nizom bilan belgilanadi.

6. Ekspert quyidagi huquqlarga ega:

qonun hujjatlarida belgilangan tartibda sud-tibbiyot ekspertizasi predmetiga oid ish materiallari bilan tanishish, ulardan zarur ma'lumotlarni yozib olish yoki ko'chirma nusxalar olish;

sud-tibbiyot ekspertizasini o'tkazish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha materiallar va tekshirish obyektlari taqdim etilishi haqida iltimosnomalar berish;

tergov harakatlari o'tkazilayotganda surishtiruvchi, tergovchi, prokurorning ruxsati bilan hozir bo'lish va shu tergov harakatlarida ishtirok etuvchi shaxslarga sud-tibbiyot ekspertizasi predmetiga oid savollar berish;

sud muhokamasida sud-tibbiyot ekspertizasi predmetiga oid dalillarni tekshirishda ishtirok etish va so'roq qilinayotgan shaxslarga sudning ruxsati bilan savollar berish;

ashyoviy dalillar va hujjatlarni ko'zdan kechirish;

o'z xulosasida nafaqat o'zining oldiga qo'yilgan savollar bo'yicha, balki sud-tibbiyot ekspertizasi predmetiga oid va ish uchun ahamiyatga molik boshqa masalalar bo'yicha ham fikrlarini bayon etish;

uning xulosasi yoki ko'rsatuvlari protsess ishtirokchilari tomonidan noto'g'ri talqin qilinganligi xususida tergov harakati yoki sud majlisi bayonnomasi ga kiritilishi lozim bo'lgan bayonotlar berish;

agar u ish yuritilayotgan tilni bilmasa yoki yetarlicha bilmasa, o'z ona tilida xulosa taqdim etish va ko'rsatuvlar berish hamda bunday holda tarjimon xizmatidan foydalanish;

agar uning huquq va erkinliklarini ishni yuritayotgan organning qarorlari, shaxsning harakatlari (harakatsizligi) buzayotgan bo'lsa, bu qarorlar, harakatlar (harakatsizlik) ustidan qonunda belgilangan tartibda shikoyat qilish.

Ekspert qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin.

7. Ekspert majburiyatlari:

ekspert sifatida o'zini o'zi rad etishi uchun qonunda nazarda tutilgan asoslar mavjud bo'lgan taqdirda, bu haqda sud-tibbiyot ekspertizasini tayinlagan organga (shaxsga) yoki sud-tibbiy ekspertiza muassasasining yoxud boshqa tashkilotning rahbariga darhol ma'lum qilishi;

o'ziga taqdim etilgan tekshirish obyektlarini har tomonlama va to'liq tekshirishdan o'tkazishi, o'z oldiga qo'yilgan savollar yuzasidan asosli va xolisona xulosa berishi;

surishtiruvchi, tergovchi, prokuror yoki sudning chaqiruviga binoan surishtiruvda, dastlabki tergovda yoki sud majlisida shaxsan ishtirok etish uchun kelishi;

o'zi o'tkazgan sud-tibbiyot ekspertizasi xususida ko'rsatuvlar berishi va o'zi bergan xulosani tushuntirish uchun qo'shimcha savollarga javob berishi;

sud-tibbiyot ekspertizasini o'tkazishi munosabati bilan o'ziga ma'lum bo'lib qolgan ma'lumotlarni oshkor qilmasligi;

taqdim etilgan tekshirish obyektlari va ish materiallarining saqlanishini ta'minlashi;

ish tergov qilinayotganda va sud muhokamasi vaqtida tartibga rioya qilishi shart.

Ekspert zimmasida qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin.

8. Tadqiqotlar sud-tibbiy eksperti tomonidan o'tkaziladi.

Ekspertizani tayinlashga vakolatli organ (shaxs) bilan kelishmasdan boshqa shaxslarni tadqiqotlarni o'tkazish uchun jalb qilishga yo'l qo'yilmaydi.

9. Quyidagi holatlarda sud-tibbiy ekspertiga ish materiallari yuzasidan tadqiqotlar o'tkazish taqiqlanadi:

ish materiallari bo'yicha manfaatdor tomonlar bilan qarindosh bo'lganda;

ish materiallari bo'yicha manfaatdor tomonlar bilan davlat sud-tibbiy ekspertiza muassasasi hamda nodavlat sud-ekspertiza tashkilotining rahbarlari, tarkibiy bo'linma boshliqlari va ularning yaqin qarindoshlari bo'lganda, bundan tadqiqotlar o'tkazuvchi yagona tashkilot bo'lgan holatlar mustasno;

tirik shaxsga nisbatan sud-tibbiy ekspertizasini o'tkazishda mazkur shaxsga uning tayinlanishidan oldin tibbiy yordam ko'rsatilganda. Mazkur cheklov sud-tibbiy yoki sud psixiatrik ekspertizalar shaxsni bevosita ko'rikdan o'tkazmasdan amalga oshirilgan hollarda ham amal qiladi;

sud-tibbiy ekspertining xolisligiga va beg'arazligiga shubha tug'diradigan boshqa holatlar mavjud bo'lganda.

Sud-tibbiy eksperti yuqorida qayd etilgan holatlarda bevosita rahbarini xabardor qiladi. Rahbar ekspertiza tashkilotida ushbu mutaxassislik bo'yicha boshqa sud-tibbiy eksperti bo'lganda, tadqiqotlarni unga topshiradi. Boshqa sud-tibbiy eksperti bo'lmagan holda ekspertizani tayinlagan vakolatli organ (shaxs)ga, advokatga yoki tadqiqotlar o'tkazish uchun murojaat qilgan jismoniy yoxud yuridik shaxsga ish hujjatlarini uch ish kunida ijrosiz qaytarib yuborishi lozim.

Mazkur tartibga amal qilmaslik qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi.

10. Jinoiy javobgarlikka olib kelmaydigan tarzda tadqiqotlar o'tkazish tartibini buzganligi va o'z vazifalariga vijdonan munosabatda bo'lmaganligi uchun sud-tibbiy eksperti qonunchilikka muvofiq javobgarlikka tortiladi.

11. Sud-tibbiy ekspertiza muassasasi rahbari quyidagi huquqlarga ega:

agar sud-tibbiy ekspertiza muassasasida tekshirishlarni o'tkazish uchun tegishli mutaxassislar yoki zarur moddiy-texnik baza yoxud maxsus sharoitlar bo'lmasa, sud-tibbiyot ekspertizasini tayinlash to'g'risidagi qaror yoki ajrimni ijro etmasdan hamda sud-tibbiyot ekspertizasini o'tkazish uchun taqdim etilgan tekshirish obyektlari va ish materiallarini uch kunlik muddatda qaytarish;

sud-tibbiyot ekspertizasini tayinlagan organdan (shaxsdan) ekspertlar komissiyasi tarkibiga mazkur tashkilotda ishlamaydigan shaxslarni, shu jumladan boshqa davlatlardan mutaxassislarni, agar sud-tibbiyot ekspertizasini o'tkazish uchun ularning maxsus bilimlari zarur bo'lsa, kiritish to'g'risida iltimos qilish;

qo'yilgan masalalarni hal etish uchun zarur bo'lgan tekshirishlarni o'tkazishni o'z kuchlari va vositalari bilan ta'minlayotgan tashkilotlarga sud-tibbiyot ekspertizasini tayinlash to'g'risidagi qaror yoki ajrimning ko'chirma nusxasini yuborish;

sud-tibbiyot ekspertizasini tayinlagan organdan (shaxsdan) mazkur tashkilotning tekshirish obyektlari tekshirilganidan so'ng ularni tashish, bundan pochta xarajatlari mustasno;

tekshirish obyektlari sud-tibbiyot ekspertizasini tayinlagan organ (shaxs) tomonidan olinmagan taqdirda, ularni qonun hujjatlarida belgilangan muddat mobaynida ushbu tashkilotda saqlash;

katta xavf tug'diradigan obyektlarning mazkur tashkilotga kelib tushishi natijasidagi zararli oqibatlarni, agar sud-tibbiyot ekspertizasini tayinlagan organ (shaxs) ushbu obyektlar bilan muomalada bo'lishning unga ma'lum bo'lgan maxsus qoidalari to'g'risida rahbarga xabar bermagan bo'lsa yoki ular lozim darajada o'ralmagan bo'lsa, bartaraf etish bilan bog'liq xarajatlarning o'rnini qoplashni talab qilish.

Sud-tibbiy ekspertiza muassasasi rahbari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin.

12. Sud-tibbiy ekspertiza muassasasi rahbari majburiyatlari:

sud-tibbiyot ekspertizasini tayinlash to'g'risidagi qaror yoki ajrim olinganidan so'ng sud-tibbiyot ekspertizasini o'tkazishni qo'yilgan savollarga javob berish uchun talab qilinadigan ko'lamda maxsus bilimlarga ega bo'lgan ekspertga yoki ekspertlar komissiyasiga topshirishi;

ekspertga yoki ekspertlar komissiyasining har bir a'zosiga uning huquq va majburiyatlarini tushuntirishi;

ekspertni bila turib noto'g'ri xulosa berganligi, surishtiruv yoki dastlabki tergov ma'lumotlarini surishtiruvchi, tergovchi yoxud prokurorning ruxsatisiz oshkor qilganligi, shuningdek xulosa berishni rad etganligi yoki bu ishdan bo'yin tovlaganligi uchun jinoiy javobgarlik to'g'risida ogohlantirishi, undan tegishli tilxat olishi va mazkur tilxatni xulosa bilan birga ekspertizani tayinlagan organga (shaxsga) yuborishi;

o'tkazilayotgan tekshirishlarning to'liqligi va sifati ustidan nazoratni, ekspertning mustaqilligi prinsipini buzmagani holda ta'minlashi;

sud-tibbiyot ekspertizasi o'tkazish muddatini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda aniqlashi va unga rioya etilishini nazorat qilishi;

ekspertga tekshirishlarni o'tkazish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni ta'minlashi; tekshirish tugaganidan so'ng xulosani, tekshirish obyektlari va ish materiallarini sud-tibbiyot ekspertizasini tayinlagan organga (shaxsga) yuborishi shart.

Sud-tibbiy ekspertiza muassasasi rahbari zimmasida qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin.

13. Sud-tibbiy ekspertiza muassasasi rahbari:

ekspertizani o'tkazish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha tekshirish obyektlarini sud-tibbiyot ekspertizasini tayinlagan organning (shaxsning) qarori yoki ajrimisiz talab qilib olishga;

sud-tibbiyot ekspertizasini o'tkazish uchun sud-tibbiy ekspertiza muassasasida ishlamaydigan shaxslarni mustaqil ravishda jalb etishga;

ekspertga muayyan sud-tibbiyot ekspertizasi yuzasidan tekshirish jarayonini va fikrlar mazmunini oldindan belgilab qo'yadigan ko'rsatmalar berishga haqli emas.

14. Ekspertizani tayinlashga vakolatli organ (shaxs)ning qarori (ajrimi) asosida tadqiqotlarni o'tkazish muddatlari sud ekspertizalarining hajmi va murakkabligiga, shuningdek, sud-tibbiy ekspertining ish hajmiga ko'ra 30 kun doirasida belgilanadi.

Sud-tibbiy ekspertizasi turlarining murakkablik darajasi Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi tomonidan belgilanadi.

Tadqiqotlarni o'tkazishni 30 kun mobaynida bajarish mumkin bo'lmagan taqdirda, ekspertiza tashkiloti rahbari muddat o'tishidan 3 ish kuni oldin asoslangan holda ekspertiza tayinlagan vakolatli organ (shaxs)ga yozma yoki elektron ravishda xabar qiladi hamda ular bilan kelishgan holda qo'shimcha muddatni belgilaydi.

Advokat so'rovi hamda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlariga muvofiq tadqiqotlar o'tkazish muddatlari sud-tibbiy ekspertiza tashkilotlari bilan tuzilgan shartnomalarga asosan belgilanadi.

15. Ekspertiza tayinlashga vakolatli organ (shaxs)ning qarori (ajrimi) bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish muddatlari ish materiallari ekspertiza tashkilotiga tushgan

kundan keyingi ish kunidan boshlab hisoblanadi va sud-tibbiy eksperti xulosasi ekspertiza tayinlagan vakolatli organ (shaxs)ga yuborilgan kunda tugaydi.

Advokat so'rovi hamda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlariga muvofiq tadqiqotlar shartnomaga ko'ra to'lov amalga oshirilganlik to'g'risidagi hujjatlar ekspertiza tashkilotiga taqdim etilgan kundan boshlab hisoblanadi va sud-tibbiy eksperti xulosasi yoki mutaxassis fikri manfaatdor shaxsga yuborilgan kunda tugaydi.

Sud-tibbiy eksperti tomonidan tadqiqotlarni o'tkazish muddatlari quyidagi davrlarga to'xtatib turiladi:

ekspertiza tayinlagan vakolatli organ (shaxs), advokat hamda jismoniy yoki yuridik shaxs tomonidan taqdim etilgan ish materiallaridagi kamchilik va nuqsonlarni bartaraf etish to'g'risida sud-tibbiy eksperti (mutaxassis)ning iltimosnomasini ko'rib chiqish davriga;

tadqiqotlarni o'tkazishni 30 kun mobaynida bajarish mumkin bo'lmagan taqdirda uni o'tkazish muddatlarini kelishib olish to'g'risida yuborilgan xabarni ko'rib chiqish davriga;

sud-tibbiy ekspertining xizmat safarida, vaqtinchalik mehnatga layoqatsizligi yoki mehnat ta'tilida bo'lish davriga, sud-tibbiy ekspertizasini bajarishni boshqa sud-tibbiy ekspertiga topshirish mumkin bo'lmaganda.

Qonunchilikda va ushbu nizomda nazarda tutilmagan boshqa asoslar bo'yicha sud-tibbiy ekspertizasini o'tkazish muddatlarini to'xtatib turishga yo'l qo'yilmaydi.

16. Davlat sud-tibbiy ekspertiza muassasalari iqtisodiy, fuqarolik va ma'muriy sudlarga taalluqli ishlar bo'yicha sud-tibbiy ekspertizalarini o'tkazganligi uchun to'lov undirishga haqlidir. Sud-tibbiy ekspertizalarini o'tkazish bilan bog'liq xarajatlarni amalga oshirish ish bo'yicha tomonlarga yuklanadi va sud-tibbiy ekspertizasini o'tkazish boshlangunga qadar to'lanadi. To'lov miqdori va mazkur mablag'larni sarflash tartibi qonunchilik hujjatlariga asosan belgilanadi.

Advokat so'rovi hamda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlariga muvofiq tadqiqotlarni o'tkazish shartnomaga binoan to'lov asosida amalga oshiriladi.

Xorijiy tashkilot va chet el fuqarolari uchun alohida to'lov miqdorlari belgilanishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasining "Sud ekspertizasi to'g'risida" gi Qonuniga muvofiq boshqa korxona, muassasa, tashkilot va boshqa jismoniy shaxslar sud-tibbiy eksperti sifatida ishda ishtirok etishi mumkin. Bunda tadqiqotlar o'tkazilganligi uchun to'lov sud-tibbiy ekspertizasini tayinlashga vakolatli organ (shaxs) tomonidan qonunchilikka muvofiq amalga oshiriladi.

Tadqiqotlar o'tkazish bo'yicha xarajatlar to'lanmaganligi ish materiallarini tadqiqotlar o'tkazmasdan qaytarish uchun asos hisoblanadi.

Tadqiqotlar boshlangan va sarflash materiallari ishlatilgan hollarda to'lov buyurtmachiga qaytarilmaydi.

17. Ekspertiza tashkilotida tadqiqotlarni o'tkazish xizmat ko'rsatiladigan mintaqalarga muvofiq tashkil etiladi, bundan shartnoma asosida o'tkaziladigan tadqiqotlar mustasno, mintaqalar ular tasarrufida bo'lgan tegishli davlat organi tomonidan belgilanadi.

Ekspertizani tayinlashga vakolatli organ (shaxs)lar va xizmat ko'rsatiladigan mintaqa tashqarisida joylashgan ekspertiza tashkiloti uchun tadqiqotlar, istisno tariqasida, xizmat ko'rsatiladigan mintaqa tashqarisida joylashgan ekspertiza tashkiloti tomonidan qonunchilikka muvofiq o'tkazilishi mumkin. Bunda ish hajmi barcha hududda bir xilda bo'lishini ta'minlash maqsadida komission, kompleks hamda qayta sud-tibbiy ekspertizalarini mintaqalarda o'tkazilishi ketma-ketligi Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi tomonidan belgilanadi.

2-bob. Tadqiqotlarni o'tkazish uchun yuboriladigan ish materiallarini rasmiylashtirish

18. Tadqiqotlar faqat uni tayinlashga vakolatli organ (shaxs), advokat hamda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan, protsessual qonunga, ushbu nizomga, muvofiq rasmiylashtirilgan ish materiallari ekspertiza tashkilotiga taqdim etilgan taqdirdagina o'tkaziladi.

19. Ekspertiza tayinlashga vakolatli organ (shaxs) tomonidan tadqiqotlarga sud-tibbiy ekspertizasini tayinlash to'g'risidagi qaror (ajrim), tadqiqot obyektlari va ish materiallari, shuningdek, tadqiqotlarni o'tkazish va xulosa berish uchun sud-tibbiy ekspertiga zarur bo'lgan sud-tibbiy ekspertizasi predmetiga taalluqli ma'lumotlarga ega bo'lgan hujjatlar ekspertiza tashkilotiga taqdim etilishi kerak.

Advokatlar tomonidan sud-tibbiy ekspertizasi o'tkazish tayinlanganda sud-tibbiy ekspertizasini tayinlash to'g'risidagi advokatlik so'rovi, ishonch bildiruvchi shaxs roziligini tasdiqlovchi hujjat, ish bo'yicha order, to'lov amalga oshirilganligini tasdiqlovchi hujjat, tadqiqot obyektlari va ish materiallari, shuningdek, tadqiqotlarni o'tkazish va xulosa berish uchun sud-tibbiy ekspertiga zarur bo'lgan sud-tibbiy ekspertizasi predmetiga taalluqli ma'lumotlarga ega bo'lgan hujjatlar taqdim etilishi kerak.

Jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan ekspertiza tashkilotiga tadqiqotlarni o'tkazish to'g'risidagi murojaat, to'lov amalga oshirilganligini tasdiqlovchi hujjat, tadqiqot obyektlari va ish materiallari, shuningdek, tadqiqotlarni o'tkazish va mutaxassis fikri berilishi uchun sud-tibbiy ekspertiga zarur bo'lgan ekspertiza predmetiga taalluqli ma'lumotlarga ega bo'lgan hujjatlar taqdim etilishi kerak.

Tadqiqotlar o'tkazish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ish materiallari va tadqiqot obyektlarini hamda qo'shimcha hujjatlarni taqdim etish lozim bo'lganda sud-tibbiy eksperti tomonidan ekspertizani tayinlashga vakolatli organ (shaxs), advokat,

jismoniy va yuridik shaxsga uch ish kunida yozma yoki elektron iltimosnomalar yuboriladi.

Iltimosnomani belgilangan muddatda elektron shaklda yuborish imkoniyati bo'lmaganda, bu haqda dalolatnoma tuziladi va kuzatuv materiallariga qo'shib qo'yiladi.

Ekspertiza tashkiloti advokatning so'rovi hamda jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlarini o'rganadi va ularga uch ish kuni ichida shartnoma rasmiylashtirish uchun taqdim etiladi.

Sud-tibbiy ekspertizalarini tayinlash to'g'risidagi hujjatlarning faksimil va yorug' sezgir qog'ozga ko'chirilgan nusxalarini taqdim etishga yo'l qo'yilmaydi.

20. Sud-tibbiy ekspertiga taqdim etilgan tadqiqot obyektlari, taqqoslovchi ish materiallari, ma'lumotlarning ishonchliligi uchun ekspertizani tayinlashga vakolatli organ (shaxs), advokat va tadqiqot o'tkazish uchun murojaat qilgan jismoniy yoki yuridik shaxs javob beradi.

21. Ashyoviy dalillar, tibbiy kriminalistik va boshqalar sud-tibbiy ekspertizasini tayinlash to'g'risidagi bitta qaror (ajrim) yoki murojaat bilan ko'p miqdordagi obyektlar taqdim etilganda ekspertiza tashkiloti rahbari bir qator alohida-alohida tadqiqotlar o'tkazilishini tashkil etishi mumkin.

Tirik shaxslar va marhumlar jasadlari ekspertizalarida har bir shaxs va marhum jasadi ekspertizasi uchun alohida qaror bilan sud-tibbiy ekspertiza tayinlanadi.

22. Sud-tibbiy ekspertizasini o'tkazish ikki va undan ko'p ekspertiza tashkilotlariga topshirilgan taqdirda ularni tayinlash to'g'risidagi qaror (ajrim)da mazkur sud ekspertizasining qanday mutaxassisliklarga ega bo'lgan sud ekspertlari tomonidan o'tkazilishi kerakligi, komissiya faoliyatini tashkil etishning qaysi ekspertiza tashkilotiga yuklanayotganligi hamda tekshiriladigan obyektlar va boshqa ish materiallari qaysi ekspertiza tashkilotiga yuborilganligi ko'rsatiladi.

Bunda ekspertizani tayinlash to'g'risidagi qaror (ajrim) har bir ekspertiza tashkilotiga asl nusxada yuboriladi.

23. Qo'shimcha yoki qayta ekspertiza tayinlash to'g'risidagi qaror (ajrim)da uni tayinlashning sabablari va asoslari ko'rsatilishi shart.

Qo'shimcha yoki qayta ekspertiza tayinlangan taqdirda ekspertiza tashkilotiga oldingi xulosa yoki xulosasini berishning imkoni yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotnoma barcha ilovalar (fotojadvallar, eksperimental ish materiallari va shu kabilar) bilan birga taqdim etiladi.

Sud-tibbiy ekspertizasini tayinlashga vakolatli organ (shaxs) nodavlat sud-tibbiy ekspertiza tashkiloti sud-tibbiy eksperti tomonidan o'tkazilgan sud-tibbiy ekspertizasi xulosasiga qo'shilmagan taqdirda, qayta sud-tibbiy ekspertizasi faqat davlat sud-tibbiy ekspertiza muassasalari tomonidan amalga oshiriladi.

Agar, bir vaqtning o'zida ham qo'shimcha, ham qayta sud-tibbiy ekspertizasini tayinlash uchun asoslar yuzaga kelgan hollarda qayta sud ekspertizasi tayinlanadi.

24. Tadqiqot o'tkazish uchun yuborilgan, uni o'tkazish imkonini bermaydigan ish materiallarini rasmiylashtirish qoidalariga rioya etilmaganligi aniqlangan kuni ekspertiza tashkiloti rahbari bu haqda ekspertizani tayinlashga vakolatli organ (shaxs)ga, advokat yoki jismoniy yoxud yuridik shaxsga xabar qiladi.

Sud-tibbiy ekspertizasini tayinlagan vakolatli organ (shaxs), advokat, jismoniy yoki yuridik shaxs kamchiliklarni bartaraf etish uchun zarur chora-tadbirlarni ko'rmasa ekspertiza tashkiloti rahbari 30 kun o'tgach unga keyingi ish kunida ish materiallarini sud-tibbiy ekspertizasini o'tkazmasdan qaytaradi.

Ish materiallari yuzasidan tadqiqotlarni o'tkazish boshlanmasdan ekspertizani tayinlagan vakolatli organ (shaxs), advokat, jismoniy yoki yuridik shaxsning tadqiqotlarni o'tkazmasdan ish materiallarini qaytarish haqidagi murojaatiga asosan ular ekspertiza tashkiloti rahbari tomonidan qaytariladi.

Tadqiqotlar o'tkazilmaganda amalga oshirilgan to'lov shartnomada ko'rsatilgan tartibda qaytariladi.

Rasmiylashtirishning protsessual tartibi buzilgan holda qayta, shuningdek, komission yoki kompleks sud ekspertizasi o'tkazish uchun taqdim qilingan ish materiallari ekspertizani tayinlagan vakolatli organ (shaxs)ga yoki advokatga 3 kun muddatda qaytariladi.

25. Quyidagi hollarda ish materiallari ijro etilmasdan ekspertiza tayinlashga vakolatli organ (shaxs), advokat yoki jismoniy va yuridik shaxsga qaytariladi:

tadqiqotlarni mazkur ekspertiza tashkilotida o'tkazish nazarda tutilmagan bo'lsa;

ekspertiza tashkiloti tegishli mutaxassislariga yoki asbob-uskunalarga ega bo'lmasa;

ekspertiza tayinlashga vakolati bo'lmagan organ (shaxs) tomonidan yoxud vakolatli organ (shaxs) tomonidan ekspertiza tayinlash vakolatiga kirmaydigan ishlar yuzasidan tadqiqotlar tayinlanganda.

Bunda ekspertiza tashkiloti rahbari yoki uning bevosita sud-tibbiy ekspertizasi yo'nalishiga mas'ul o'rinbosari tomonidan tadqiqotlar o'tkazish uchun taqdim qilingan ish materiallarini 3 kun muddatda tadqiqotlar bajarilmaganligi sabablari ko'rsatilgan holda ekspertizani tayinlagan vakolatli organ (shaxs)ga, advokatga, jismoniy yoki yuridik shaxslarga qaytariladi.

26. Tadqiqotlar o'tkazish uchun giyohvand vositalar, ularning analoglari, psixotrop moddalar, qimmatbaho metallar va toshlar, shuningdek, ulardan tayyorlangan buyumlar, qurol va uning o'q-dorilari, pul belgilari va yuqori qimmatga yoki ahamiyatga ega bo'lgan boshqa biologik tez buziluvchi obyektlar taqdim etilgan taqdirda, sud-tibbiy eksperti ushbu ish materiallarini ekspertiza tashkilotiga yetkazib bergan shaxs hamda ekspertiza tashkiloti rahbarlaridan birining ishtirokida idishni

ochishi, tarozida tortib ko'rish, taqdim etilgan obyektlarni qayta sanab chiqishi, shuningdek, taqdim etilgan tartib raqamli va boshqa obyektlarning sud-tibbiy ekspertizasini tayinlash to'g'risidagi qaror (ajrim), so'rov yoxud murojaat matniga muvofiqligiga ishonch hosil qilishi shart. Ularning natijalari bo'yicha dalolatnoma tuziladi, tadqiqot obyektlarini tekshirishda ishtirok etgan shaxslar tomonidan imzolanadi.

3-bob. Tadqiqotlarni o'tkazish va uning natijalarini rasmiylashtirish

27. Sud-tibbiy eksperti tadqiqotlarni o'tkazishga ekspertiza tashkiloti rahbarining topshiriqnomasi bilan birga sud-tibbiy ekspertizasini tayinlash to'g'risidagi qaror (ajrim), so'rov yoxud murojaat hamda tushgan barcha ish materiallari olingan vaqtdan boshlab kirishadi.

Tadqiqotlarga taqdim etilgan ish materiallarini rasmiylashtirish tartibining buzilganligi aniqlangan taqdirda, sud-tibbiy eksperti bu to'g'rida ekspertiza tashkiloti rahbarini xabardor qiladi, rahbar chora-tadbirlarni ko'radi.

28. Taqdim etilgan ish materiallari to'liq bo'lmagan taqdirda, bu haqda sud-tibbiy eksperti ekspertiza tashkiloti rahbari orqali ekspertizani tayinlagan vakolatli organ (shaxs)ga, advokat, jismoniy yoki yuridik shaxsga qo'shimcha ish materiallari taqdim etish to'g'risida yozma yoxud elektron ravishda xabar beradi.

Qo'shimcha ish materiallari faqat ekspertizani tayinlashga vakolatli organ (shaxs), advokat, jismoniy yoki yuridik shaxs tomonidan taqdim etiladi.

Qo'shimcha ish materiallari 30 kun mobaynida taqdim etilmagan taqdirda, sud-tibbiy eksperti tadqiqotlarni mavjud ish materiallari bo'yicha o'tkazadi.

29. Quyidagi holatlarda sud-tibbiy eksperti tomonidan xulosa yoki mutaxassis fikri berishning imkoni yo'qligi to'g'risida asoslangan ma'lumotnoma tuziladi hamda uch ish kuni mobaynida ekspertizani tayinlagan vakolatli organga (shaxsga), advokatga, jismoniy yoki yuridik shaxsga yuboriladi:

agar sud-tibbiy eksperti hal qilinishi kerak bo'lgan savollarni o'zining maxsus bilimlari asosida hal qilishi mumkin bo'lmasa;

agar qo'yilgan masala sud-tibbiy ekspertining maxsus bilimlari (vakolatlari) doirasidan chetga chiqsa yoki uni hal etish uchun maxsus bilimlar talab qilinmasa yoxud masala huquqiy tusga ega bo'lsa;

taqdim etilgan tadqiqot obyektlari yoxud ish materiallari to'liq yaroqsiz yoki xulosa berish uchun yetarli bo'lmasa, ularni to'ldirib bo'lmasa;

tadqiqotlarni o'tkazish va xulosalar berish uchun zarur shart-sharoitlar, tadqiqot uslubi va maxsus asbob-uskunalar mavjud bo'lmasa, shu jumladan, sud-tibbiy eksperti hayoti va salomatligiga kasbiy tavakkalchilik chegarasidan ziyod xavf tug'ilsa;

fan va sud-tibbiy ekspertlik amaliyotining holati hal qilinishi kerak bo'lgan savollarga javob topish imkoniyatini bermasligiga ishonch hosil qilinsa.

Xulosa berish yoki mutaxassis fikri berishning imkoni yoʻqligi toʻgʻrisidagi maʼlumotnoma ushbu Namunaviy nizomning 46-bandiga muvofiq tuziladi.

30. Sud-tibbiy eksperti oʻziga taqdim etilgan tadqiqot obyektlari va ish materiallarini tadqiq etishni tegishli sohadagi bilimlarga amal qilgan holda, protsessual qonun talablariga qatʼiy muvofiq ravishda xolisona va toʻliq amalga oshiradi.

Tadqiqot obyektlari (tirik odamdan tashqari) faqat tadqiqotni oʻtkazish va xulosa yoki mutaxassis fikri berish uchun zarur boʻlgan darajada shikastlangan va sarflangan boʻlishi mumkin. Tadqiqotlarni oʻtkazish tadqiqot uchun taqdim etilgan obyekt shikastlanishini (buzilishini) yoki sarflanishini talab qiladigan hollarda buning uchun ekspertizani tayinlashga vakolatli organ (shaxs), advokat yoki jismoniy yoxud yuridik shaxsning yozma ravishdagi roziligi olingan boʻlishi kerak, tayinlangan sud-tibbiy ekspertizasining xususiyatlari obyektning shikastlanishi (buzilishi)ni yoki sarflanishini nazarda tutadigan holatlar bundan mustasno.

31. Koʻrikdan oʻtkazish talab qilinadigan tadqiqot obyektlarini (ekspertiza tashkilotiga taqdim etilgan obyektlardan tashqari) sud-tibbiy ekspertizasidan oʻtkazishda ekspertizani tayinlagan vakolatli organ (shaxs) yoki advokat sud-tibbiy eksperti uchun obyektga toʻsiqsiz kirishni va uni tekshirish imkonini taʼminlaydi. Koʻrikdan oʻtkazish ekspertizani tayinlagan vakolatli organ (shaxs) hamda advokat tomonidan tashkil etiladi va ularning majburiy ishtirokida amalga oshiriladi hamda tegishli bayonnoma bilan rasmiylashtiriladi.

32. Ishda ishtirok etadigan shaxslar qonunchilikda nazarda tutilgan holatlarda va tartibda tadqiqotlar oʻtkazishda ishtirok etish huquqiga ega. Sababidan qatʼi nazar, ularning yoʻqligi tadqiqotlar oʻtkazishni toʻxtatib turish uchun asos hisoblanmaydi.

Sud-tibbiy ekspertizasi oʻtkazilayotganda hozir boʻlgan protsess ishtirokchilari tekshirishlar jarayoniga aralashishga haqli emas, lekin sud-tibbiy eksperti tomonidan qoʻllanilgan tadqiqot usullarining mohiyatini tushuntirib berishni talab qilishi, unga tushuntirishlar berishi mumkin.

Sud-tibbiy eksperti tomonidan xulosa tuzilayotganda, shuningdek, agar sud-tibbiy ekspertizasi komissiya tomonidan oʻtkazilayotgan boʻlsa, sud-tibbiy ekspertlarining maslahatlashuvi va fikrlarni shakllantirish bosqichida protsess ishtirokchilarining hozir boʻlishiga yoʻl qoʻyilmaydi.

33. Sud-tibbiy eksperti oʻzining maxsus bilimlariga muvofiq oʻtkazilgan tadqiqotlar asosida oʻz nomidan xulosa yoki mutaxassis fikrini beradi va uning uchun javobgardir.

34. Sud-tibbiy ekspertizasini oʻtkazish uchun bir xil mutaxassislikka ega boʻlgan ikki va undan ortiq sud-tibbiy ekspertlari (komission ekspertiza) tayinlanganda ularning har biri tadqiqotlarni toʻliq hajmda amalga oshiradi. Komissiya tadqiqotlarda qatnashgan sud-tibbiy ekspertidan har biri unga rozi boʻlgan taqdirda, umumiy xulosa beradi. Shuningdek, komissiyada ishtirok etgan sud-tibbiy

ekspertlari fikrining bir qismini aks ettiruvchi yagona xulosa berilishi ham mumkin. Kelishmovchilik bo'lgan taqdirda, har bir sud-tibbiy eksperti kelishmovchilikka sabab bo'lgan barcha yoki ayrim masalalar bo'yicha alohida xulosa tuzadi.

Davlat sud-tibbiy ekspertiza muassasalari sud-tibbiy ekspertlaridan boshqa mutaxassislar sud-tibbiy eksperti sifatida jalb etilganda qonunchilikka muvofiq to'lovlar amalga oshiriladi.

35. Sud-tibbiy ekspertizasini o'tkazish uchun har xil mutaxassislikka ega bo'lgan ikki va undan ortiq sud ekspertlari (kompleks ekspertiza) tayinlanganda har bir sud eksperti tadqiqotlarni amalga oshiradi va o'z vakolati doirasida xulosa beradi. Kompleks ekspertiza xulosasida har bir sud eksperti qanday tadqiqotlar va qanday hajmda o'tkazganligi, shaxsan u qanday faktlarni aniqlaganligi hamda qanday xulosalarga kelganligi ko'rsatiladi. Sud-tibbiy eksperti kompleks ekspertiza xulosasining o'z vakolatiga tegishli bo'lgan qismini imzolaydi.

Olingan natijalarni va aniq xulosa (xulosalar)ni shakllantirishni baholashda vakolatli bo'lgan sud-tibbiy ekspertlari umumiy xulosa (xulosalar) chiqaradi. Agar komissiyaning yakuniy xulosasi yoki uning bir qismi uchun sud-tibbiy ekspertlaridan biri (alohida ekspertlar) tomonidan aniqlangan faktlar asos hisoblansa, u holda bu haqda xulosada ko'rsatilishi kerak. Kelishmovchilik holatida sud-tibbiy ekspertlarining har biri kelishmovchilikka sabab bo'lgan masalalar bo'yicha alohida xulosa tuzadi.

36. Agar sud-tibbiy ekspertizasi tayinlash to'g'risidagi qaror (ajrim), so'rov yoki murojaatda taqdim etilgan ish materiallari turli xil tadqiqotlar predmetiga taalluqli masalalar mavjud bo'lsa, ularning har biri bo'yicha alohida xulosa yoxud mutaxassis fikri beradi yoki xulosa yoxud mutaxassis fikri berishning imkoni yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma tuziladi.

37. Sud-tibbiy eksperti xulosasi uch qismdan: kirish, tadqiqot va xulosalar (to'xtam) qismlardan iborat bo'ladi.

Sud-tibbiy eksperti xulosasining kirish qismida tadqiqot o'tkazilgan sana va joy, tartib raqami, uning huquqlari va majburiyatlarini unga tushuntirish va uning bilib turib noto'g'ri xulosa berganligi, ish materiallarini oshkor qilganligi, shuningdek uzrli sabablarsiz xulosa berishni rad etganligi yoki bundan bosh tortganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi to'g'risida tushuntirilganligi haqidagi tilxat olinganligi ko'rsatiladi.

38. Xulosaning kirish qismida sud-tibbiy ekspertizasini o'tkazish asoslari, ekspertiza o'tkazishni tayinlagan vakolatli organ (shaxs) yoxud advokat tadqiqotlarni o'tkazgan sud-tibbiy eksperti (sud-tibbiy ekspertlari), sud-tibbiy ekspertizasi hal etishi uchun qo'yilgan masalalar, tadqiqot o'tkazish uchun taqdim qilingan ish materiallari to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek, sud-tibbiy ekspertizasini o'tkazish uchun ahamiyatga ega bo'lgan boshqa ma'lumotlar ko'rsatiladi.

39. Sud-tibbiy eksperti xulosasining tadqiqot qismida sud-tibbiy eksperti oldiga qo'yilgan har bir masala bo'yicha tadqiqotlar jarayoni va uning natijalari yoziladi, aniqlangan faktlar bo'yicha ilmiy tushuntirish beriladi.

40. Sud-tibbiy eksperti xulosasining yakunlovchi (xulosa) qismi sud-tibbiy eksperti oldiga qo'yilgan masalalarga javob shaklida bayon qilinadi va turli talqinlarga yo'l qo'ymaydigan aniq, tushunarli tilda bayon qilinishi lozim.

Agar xulosaning yakunlovchi (xulosa) qismini tadqiqot qismida bayon qilingan tadqiqot natijalarining mukammal tavsifisiz va qo'yilgan masalaga to'liq javobsiz shakllantirish mumkin bo'lmasa, xulosaning tadqiqot qismiga havola qilishga ruxsat beriladi.

41. Sud-tibbiy eksperti xulosasida qoidabuzarlik sabablari va ularni sodir etishga imkon bergan sharoitlar, shuningdek, ularni bartaraf etishning tashkiliy-uslubiy va texnikaviy tavsiyalari ko'rsatilishi mumkin.

42. Mutaxassis fikri uch qismdan: kirish, tadqiqot va fikr (yakunlovchi) qismlaridan iborat bo'ladi.

Mutaxassis fikrining kirish qismida tadqiqot o'tkazilgan sana va joy, tadqiqot o'tkazishning asosi, tadqiqot buyurtmachisi (yuridik yoki jismoniy shaxs) to'g'risidagi ma'lumotlar, sud-tibbiy eksperti (familiyasi, ismi, otasining ismi, ma'lumoti, ixtisosligi, ish staji, ilmiy darajasi, ilmiy unvoni, egallab turgan lavozimi) va tadqiqot o'tkazish topshirilgan davlat sud-tibbiy ekspertiza muassasasi, nodavlat sud-tibbiy ekspertiza tashkiloti va ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi muassasa (tashkilot)lar haqidagi ma'lumotlar, sud-tibbiy eksperti oldiga hal etish uchun qo'yilgan savollar, unga taqdim etilgan tadqiqot obyektlari va ish materiallari qayd etiladi.

43. Mutaxassis fikrining tadqiqot qismida sud-tibbiy eksperti oldiga qo'yilgan har bir masala bo'yicha tadqiqot o'tkazish jarayoni, qo'llanilgan usullar ko'rsatilgan holda tadqiqotlarning mazmuni va uning natijalari yoziladi, aniqlangan faktlar bo'yicha ilmiy tushuntirish beriladi.

44. Mutaxassis fikrining fikr (yakunlovchi) qismida tadqiqot natijalarining baholanishi, qo'yilgan savollarga berilgan asosli javoblar qayd etiladi.

Tadqiqot natijalarini tasvirlovchi ish materiallari mutaxassis fikrida aks ettiriladi yoki unga ilova qilinadi hamda uning tarkibiy qismi bo'lib xizmat qiladi.

45. Sud-tibbiy eksperti xulosasi va mutaxassis fikri ikki nusxada tuziladi, tadqiqotlarni o'tkazgan sud-tibbiy eksperti (sud-tibbiy ekspertlari) tomonidan imzolanadi, uning (ularning) imzosi ekspertiza tashkiloti muhri bilan tasdiqlanadi, shundan keyin xulosa yoki mutaxassis fikrining bir nusxasi ekspertiza tashkiloti rahbari tomonidan ekspertizani tayinlashga vakolatli organ (shaxs)ga, advokat, mutaxassis fikri esa tegishli jismoniy yoki yuridik shaxsga taqdim etilgan ish materiallari bilan birga yuboriladi, ikkinchi nusxasi esa ekspertiza tashkilotida me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq saqlanadi.

46. Agar sud-tibbiy eksperti xulosasida va mutaxassis fikrida tadqiqotlar va uning natijalarini tasvirlovchi fotojadvallar, diagrammalar, chizmalar va shu kabi ilovalar berilsa, ular ham sud-tibbiy eksperti (sud-tibbiy ekspertlari) tomonidan imzolanadi. Sud-tibbiy eksperti tadqiqotlarining borishi, sharoitlari va natijalarini hujjatlashtirish materiallari sud-tibbiy eksperti xulosasi nusxasi bilan birga ekspertiza tashkilotida saqlanadi. Bundan raqamli (elektron) ma'lumotlar mustasno.

Ekspertizani tayinlashga vakolatli organ (shaxs), advokat yoki tegishli jismoniy yoxud yuridik shaxsning talabiga ko'ra yig'majildga qo'shib qo'yish uchun taqdim etiladi.

47. Ekspertiza tashkiloti rahbari xulosa yoki mutaxassis fikrini berishning imkoni yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotnomani ko'rib chiqishda noto'g'ri xulosaga olib kelishi mumkin bo'lgan to'liq bo'lmagan tadqiqotlarni, tadqiqot o'tkazish metodikasi buzilishini yoki uning noto'g'ri rasmiylashtirilganligini aniqlagan taqdirda xulosa, mutaxassis fikri hamda ma'lumotnoma ularga zarur o'zgartirishlar va aniqliklar kiritish uchun sud-tibbiy ekspertiga qaytariladi.

Agar sud-tibbiy eksperti o'z xulosasini, xulosa yoki mutaxassis fikri berishning imkoni yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotnomani to'g'ri deb qat'iy turib olsa, ekspertiza tashkiloti rahbari tadqiqot o'tkazishni belgilangan tartibda xulosa beradigan birinchi sud-tibbiy eksperti ishtirokidagi komissiyaga topshirish huquqiga ega.

Sud-tibbiy ekspertlari umumiy fikrga kelganidan so'ng birgalikdagi xulosani, xulosa yoki mutaxassis fikri berishning imkoni yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotnomani tuzadi va imzolaydi. Agar sud-tibbiy ekspertlari o'rtasida kelishmovchiliklar kelib chiqqan taqdirda, ularning har biri kelishmovchiliklar kelib chiqqan barcha yoki ayrim masalalar bo'yicha alohida xulosa beradi.

48. Sud-tibbiy ekspertizasini sudda o'tkazishda uning natijalari mazkur nizomning 36 — 39-bandlarida nazarda tutilgan qoidalar bo'yicha rasmiylashtiriladi.

Sud-tibbiy eksperti xulosasi sud-tibbiy eksperti tomonidan ikki nusxada tuziladi va imzolanadi, ulardan biri sudga, ikkinchisi esa ekspertiza tashkiloti rahbariga taqdim etiladi.

49. Xulosa yoki mutaxassis fikrini berishning imkoni yo'qligi to'g'risida asoslangan ma'lumotnoma uch qismdan: kirish, asoslovchi va yakunlovchi qismlardan iborat bo'ladi.

Kirish qismida ushbu nizomning 36-bandida ko'rsatilgan ro'yxatga muvofiq ma'lumotlar bayon qilinadi.

Asoslovchi qismida xulosa yoki mutaxassis fikri berishning iloji yo'qligi sabablari batafsil bayon qilinadi.

Yakunlovchi qismida sud-tibbiy eksperti oldiga qo'yilgan har bir masala bo'yicha xulosa berishning iloji yo'qligi ko'rsatiladi.

Xulosa yoki mutaxassis fikrini berishning iloji yo'qligi to'g'risidagi dalolatnoma ikki nusxada tuziladi, sud-tibbiy eksperti tomonidan imzolanadi, uning

imzosi ekspertiza tashkiloti muhri bilan tasdiqlanadi, shundan keyin uning bir nusxasi ekspertiza tashkiloti rahbari tomonidan ekspertizani tayinlashga vakolatli organ (shaxs)ga, advokatga yoki mutaxassis fikrini olish uchun murojaat qilgan jismoniy yoxud yuridik shaxsga yuboriladi, ikkinchi nusxasi esa ekspertiza tashkilotida me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq saqlanadi.

Agar xulosa yoki mutaxassis fikrini berish imkoni yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotnoma sudda ko'rib chiqish bosqichida tuzilgan bo'lsa, u sud-tibbiy eksperti tomonidan ikki nusxada tuziladi va imzolaniadi, ulardan biri sudga, ikkinchisi esa ekspertiza tashkiloti rahbariga taqdim etiladi.

50. Agar bir masala bo'yicha sud-tibbiy eksperti xulosa yoki mutaxassis fikrini bersa, boshqa masala bo'yicha esa xulosa yoki mutaxassis fikri berishni imkoni yo'qligi to'g'risida dalolatnoma tuzish uchun asos mavjud bo'lsa, u holda yagona hujjat — sud-tibbiy eksperti xulosasi yoki mutaxassis fikri tuziladi.

51. Tadqiqot obyektlari bo'lgan predmet va hujjatlarga sud-tibbiy ekspertining tegishli belgilari (muhr va shtamp) qo'yilib xulosa mutaxassis fikri berish imkoni yo'qligi to'g'risida dalolatnoma bilan birga ular ekspertizani tayinlagan vakolatli organ (shaxs)ga, advokat, jismoniy yoki yuridik shaxslarga ro'yxat bo'yicha qaytarilishi lozim.

52. Sud-tibbiy eksperti xulosasi yoki mutaxassis fikri ekspertizani tayinlagan vakolatli organ (shaxs)ga, advokatga (ularning vakolatli xodimiga), murojaat qilgan jismoniy yoki yuridik shaxsga (ularning vakiliga) shaxsan berilishi yoki pochta, shu jumladan, elektron pochta orqali yuborilishi mumkin.

Tadqiqot obyektlari bo'lgan predmetlar va hujjatlar hamda boshqa ish materiallari ekspertizani tayinlagan vakolatli organ (shaxs)ga, advokatga (ularning vakolatli xodimiga), murojaat qilgan jismoniy yoki yuridik shaxsga (ularning vakiliga) shaxsan berilishi yoki pochta orqali yuborilishi mumkin.

Sud-tibbiy eksperti xulosasi yoki mutaxassis fikrining, tadqiqot obyektlari bo'lgan predmetlar va hujjatlar hamda sud ekspertizasiga berilgan boshqa materiallarning faksimil yoki yorug' sezgir qog'ozga ko'chirilgan ishonchnoma nusxasi orqali berilishiga yo'l qo'yilmaydi.

53. Tadqiqotlar tugallanganidan keyin tadqiqot obyektlari, agar ular to'la ishlatilgan bo'lmasa, ekspertizasini tayinlagan vakolatli organ (shaxs)ga, advokatga, jismoniy va yuridik shaxsga qaytariladi.

Agar tadqiqot obyektlarini qonunchilikka muvofiq pochta orqali yuborishning imkoni bo'lmasa, ekspertizasini tayinlagan vakolatli organ (shaxs) yoki buyurtmachi tomonidan olib ketilishi shart.

Tadqiqot obyektlari va to'liq ishlatilmagan obyektlarga nisbatan sud-tibbiy ekspertizasi tadqiqotlari yakunlangandan so'ng mazkur obyektlarni ekspertizani tayinlagan vakolatli organ (shaxs) yoki buyurtmachi tomonidan olib ketish choralari ko'rilmagan taqdirda, sud ekspertizasini o'tkazgan ekspertiza tashkiloti tomonidan

tadqiqot obyektlari o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq saqlanadi va tegishlicha saqlash muddati utgandan so'ng yo'qotiladi.

Ushbu davrda kamida ikki marotaba ekspertizani tayinlagan vakolatli organ (shaxs)ga, buyurtmachiga yozma yoki elektron shakldagi xabarnoma yuboriladi. Yuborilgan xabarnomaga ijobiy javob olinmagan taqdirda hamda tadqiqot obyektlarini saqlash muddati yakunlangandan so'ng tadqiqot obyektlari ekspertiza tashkiloti rahbari tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda ekspertiza tashkiloti ehtiyoji uchun sarflanadi yoki belgilangan tartibda yo'q qilinadi.

Sarflanganligi yoki yo'q qilinishi bilan bog'liq bo'lgan hujjatlarning bir nusxasi ma'lumot uchun tadqiqot obyektlarini taqdim qilgan ekspertizani tayinlagan vakolatli organ (shaxs)ga yoki buyurtmachiga yuboriladi.

4-bob. Yakunlovchi qoidalar

54. Ushbu Nizom talablarini buzish qonunchilikka muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi.

55. Mazkur Nizom talablariga rioya etilishini ta'minlash uchun javobgarlik ekspertiza muassasasi rahbari zimmasiga yuklanadi.